



RESOLUCIÓN RECTORAL 52868

07 de noviembre de 2025

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General, la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y en virtud de lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 52120 del 03 de marzo de 2025, se declaró el incumplimiento por parte del señor José Antonio García Pereáñez, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.609.711, del compromiso adquirido como beneficiario de exención en los derechos de matrícula en el programa de Maestría en Educación - Investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En el referido acto también se ordenó al señor José Antonio García Pereáñez, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula en el semestre académico 2014-1, en el programa de Maestría en Educación - Investigación de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de cinco millones setecientos veintidós mil setecientos noventa y dos pesos (\$5.722.792).
3. Frente al acto referenciado el señor José Antonio García Pereáñez interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Institución, mediante la Resolución Rectoral 52545 del 16 de julio de 2025, que CONFIRMÓ en todas sus partes la Resolución Rectoral 52120 del 03 de marzo de 2025. Frente a la citada resolución no procedían más recursos y fue notificada el día 17 de julio de 2025, por lo que a partir de esta fecha lo resuelto en la Resolución Rectoral 52120 del 03 de marzo de 2025 quedó en firme.
4. Mediante escrito radicado el 09 de septiembre de 2025, el señor José Antonio García Pereáñez solicitó la revocatoria directa de la Resolución Rectoral 52120 de 2025 confirmada por la Resolución Rectoral 52545 de 2025, para lo cual argumenta que presentó y aprobó el trabajo de grado pero que el Comité de Asuntos Estudiantiles de Posgrado del Consejo Académico (CAEPOS) negó la asignación extemporánea de notas, indicando que se había trasgredido el reglamento, y que existieron omisiones administrativas por parte de la Institución que le impidieron la culminación de sus estudios y generaron “un impacto en su salud”. A partir de lo anterior, solicita la revocatoria del acto, invocando para ello el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), resaltando que los referidos actos deben ser revocados con sustento en las causales segunda y tercera porque *“han causado un agravio injustificado a mí persona, incluyendo perjuicio económico, denegación del título, pese al cumplimiento académico y deterioro de mi trayectoria profesional como docente jubilado, todo derivado de fallas exclusivas de la Universidad”*. Puntualmente expresa lo siguiente:

*(...). **Primero.** Respecto a la causal 2 del artículo 93 del CPACA (no conformes con el interés público o social, o atenten contra él). Las resoluciones atentan contra el interés público al priorizar un enfoque formalista que desmotiva la formación posgraduada de docentes, contrariando el objetivo social de la educación superior en Colombia. La Ley 30 de 1992 (artículo 3) establece que la educación superior debe promover la calidad y el acceso equitativo, fomentando la capacitación de profesores para elevar el nivel educativo nacional.*

No obstante, al declarar mi incumplimiento y exigir la devolución de la suma de cinco millones setecientos veintidós mil setecientos noventa y dos pesos (\$5.722.792) por omisiones administrativas internas, como la falta de solicitar prórrogas por parte del Coordinador Fabio Rafael Castro Salazar y la negativa del Comité de Posgrados, pese a la aprobación de mi tesis de grado, la Universidad atenta contra este interés al desincentivar a otros docentes a invertir tiempo y esfuerzo en posgrados, temiendo sanciones por fallas institucionales.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C - 835 de 2003, ha enfatizado que la revocación directa procede cuando los actos administrativos no protegen el interés público, como aquí, donde se sacrifica la sustancia educativa, encontrándonos con una tesis aprobada y publicada, que la rigidez hermenéutica y reglamentaria hace que la Universidad de Antioquia, constituya un inamovible, para endilgar responsabilidad, cuando en esencia la situación se encontraba saneada sin que hubiere habido fraude, colusión u otra conducta tanto para el suscrito como para la entidad que produjo su propia actuación, con base en la buena fe, la probidad, la seguridad jurídica y la confianza legítima.

***Segundo.** Respecto a la causal 3 del artículo 93 del CPACA (cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona). Las resoluciones me causan un agravio injustificado al generar un perjuicio económico, profesional y personal desproporcionado, derivado exclusivamente de fallas administrativas de la Universidad de Antioquia, vulnerando mi seguridad jurídica y confianza legítima. El principio de confianza legítima, consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia de 1991, tomando como referente a la buena fe, y desarrollado en la Sentencia T - 472 de 2009 de la Corte Constitucional, protege expectativas*

fundadas, generadas por actos de la administración pública sin distinguir entre entidades del Estado, impidiendo revocaciones retroactivas sin justificación.

En mi caso, la Universidad de Antioquia, generó esta confianza al permitirme sustentar la tesis en 2022, aprobarla ante jurado oficial nombrado por el ente autónomo, publicarla en su repositorio y solicitar notas extemporáneas, induciendo al suscrito a creer que había culminado exitosamente, por lo que se ha de revocar la precitada actuación, al causar un agravio injustificado, con un cobro de cinco millones setecientos veintidós mil setecientos noventa y dos pesos (\$5.722.792) que duplica el valor original por indexación, pese a que pagué semestres posteriores con recursos propios y cumplí académicamente, lo que equivale a un enriquecimiento sin causa de conformidad con nuestra legislación civil. Además, el agravio se extiende a mi salud mental – depresión y ansiedad, las cuales están debidamente documentadas, que llevaron a mi jubilación anticipada pues pude haber optado por el retiro forzoso y no fue así – y a mi trayectoria profesional, negándome el título que merezco por omisiones como la no gestión de prórrogas por parte de la coordinación de la maestría en educación, CAEPOS (Acta 32 de 2023).

La Corte Constitucional, en jurisprudencia de dicho órgano, ha reconocido que agravios injustificados en contextos educativos justifican revocación cuando derivan de errores institucionales, no del particular, lo que concuerda con lo descrito y analizado por el Consejo de Estado, al establecer que el agravio es injustificado si no hay proporcionalidad entre la sanción y el hecho, como aquí, donde el "incumplimiento" es formal y atribuible a la Universidad, violando mi derecho a la educación (artículo 67 Constitución) y causando perjuicio innecesario en una entidad autónoma obligada a garantizar equidad de conformidad con la Ley 30 de 1992.

En síntesis, las resoluciones pluricitadas atentan contra el interés público al desmotivar la formación docente y causan agravio injustificado por fallas exclusivas del ente autónomo, contrariando principios constitucionales y la Ley 30 de 1992; por lo que revocarlas es imperativo para restaurar la seguridad jurídica y confianza legítima, exonerándome del cobro y concediendo mi graduación.

En virtud de lo anterior, solicita: (i) Revocar las Resoluciones Rectorales 52120 del 3 de marzo de 2025 y 52545 del 16 de julio de 2025, declarando extinguida cualquier obligación de devolución de exención de matrícula; (ii) Decretar la NULIDAD de todo lo actuado en el proceso administrativo que condujo a la expedición de la actuación referida y consecuencial a ello se proceda a dejar sin efecto la actuación; (iii) ordenar la entrega del título correspondiente; y (iv) Declarar que no procede cobro alguno, exonerar de cualquier deuda, en virtud de las causales invocadas.

5. Para resolver la solicitud de revocatoria se considera que:

5.1 Se aclara en primer lugar, que existe una diferencia entre la “revocatoria directa” y la “nulidad” de los actos administrativos, pues si bien con ambas figuras se busca el retiro del acto del ordenamiento jurídico, la primera otorga una oportunidad a la misma autoridad para corregir sus actos y para la segunda debe mediar la decisión de una autoridad judicial. Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló:

Esta Corporación también ha subrayado la importancia de diferenciar la “revocatoria directa” de la “anulación” de los actos administrativos, pues aunque prima facie tienen la misma consecuencia, esto es, el retiro de los actos del ordenamiento, en la nulidad la extinción del acto se debe a la decisión de una autoridad judicial y sus efectos pueden ser diferidos o, si se quiere, modulados, según lo decidido por el juez en cada caso (11001-03-06-000-2017-00097-00(2345))

En virtud de lo anterior, no le compete a la Universidad, resolver las peticiones encaminadas a obtener la “nulidad” de las actuaciones administrativas adelantadas en el caso del incumplimiento declarado mediante la Resolución Rectoral 52120 del 03 de marzo de 2025, confirmada por la Resolución Rectoral 52545 del 16 de julio de 2025, por lo que se procederá analizar y resolver solo lo correspondiente a la solicitud de revocatoria.

5.2 En relación con la revocatoria directa de los actos administrativos que crean situaciones particulares y concretas, se precisa que es un mecanismo dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –CPACA- a través del cual la Administración puede revocar de manera oficiosa o a solicitud de parte, los actos que ha expedido y que, i) son manifiestamente contrarios a la Constitución o a la ley, ii) no están conformes al interés público o social o atentan contra él, o, iii) cuando con la expedición del mismo se cause agravio injustificado a una persona. De manera adicional ha dispuesto la norma que, cuando el acto administrativo haya creado una situación de carácter particular y concreto, no podrá ser revocado por la administración sin consentimiento previo, expreso y por escrito del titular.

5.3 El artículo 93 del CPACA dispone que, el mecanismo de la revocatoria directa procede de oficio o a solicitud de parte; siempre y cuando se configure alguna de las causales de revocación de los actos administrativos:

ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. *Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona

La Revocatoria Directa es una figura administrativa cuya finalidad es dar a la autoridad la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, y de esta forma lograr que puedan ser revocadas las decisiones contrarias a la ley o a la Constitución, que se encuentren formalmente ejecutoriadas.

5.3 Teniendo claro lo anterior, en lo que se refiere a la causal segunda del artículo 93 del CPACA alegada por el señor , afirmando que *la Universidad atenta contra este interés al desincentivar a otros docentes a invertir tiempo y esfuerzo en posgrados, temiendo sanciones por fallas institucionales*, resulta pertinente aclarar que en desarrollo de la autonomía universitaria, la Universidad de Antioquia ha expedido normas institucionales, por medio de las cuales realiza grandes esfuerzos, encaminados a facilitar la formación de sus estudiantes, empleados y docentes, mediante de la entrega de apoyos, benéficos o estímulos académicos, cuyo otorgamiento depende del mérito de estos y, además, requiere que los aspirantes cumplan condiciones y requisitos mínimos para ser beneficiarios y gozar de estos.

La Universidad de Antioquia, como institución pública de educación superior, le concedió al señor José Antonio García Pereáñez la exención como un beneficio al cual, en su condición de docente para ese momento, tuvo derecho; cuya entrega fue condicionada a unos fines, requisitos y obligaciones reglamentarias, de culminar los estudios y obtener el correspondiente título.

De acuerdo con lo anterior, y revisados los argumentos expuestos por el solicitante, no se encuentra que se haya configurado la causal segunda contemplada en el artículo 93 del CPACA, en la medida que el fundamento tenido en cuenta para la expedición de la Resolución Rectoral 52120 de 2025 y en la 52545 de 2025 que la confirmó, fue precisamente que el señor José Antonio García Pereáñez no cumplió con las obligaciones de culminar los estudios, ni haber obtenido el título respectivo como lo establecen las normas Institucionales para ser beneficiario de las exenciones en los derechos de matrícula, de ahí que no es cierto que dichos actos estén en contravía o que presenten falta de conformidad con el interés general o social, ni atentan en modo alguno contra estos.

5.4 Ahora, en relación con la causal tercera del artículo 93 del CPACA alegada por el señor José Antonio García Pereáñez, se advierte que su configuración supone probar un agravio específico a una persona determinada, y al respecto lo que indica en la solicitud es que *“Las resoluciones me causan un agravio injustificado al generar un perjuicio económico, profesional y personal desproporcionado, derivado exclusivamente de fallas administrativas de la Universidad de Antioquia, vulnerando mi seguridad jurídica y*

confianza legítima (...). Frente a la causal invocada, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que la misma hace referencia a que con la expedición del acto se cause perjuicio **sin motivo a una persona**, entre otros, debido a la ilegalidad del acto administrativo. En auto del 16 de marzo de 2005, rad. 27921A el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera dispuso lo siguiente:

*“Por lo que dice relación a la tercera de las causales del artículo 69 del C. C.A., esto es, cuando con el acto se cause agravio injustificado a una persona, no reviste en realidad- como lo afirma parte de la doctrina nacional- un juicio de conveniencia, sino que se trata en realidad de una hipótesis que involucra una valoración estrictamente jurídica en tanto que **exige la presencia de un perjuicio sin motivo, razón o fundamento a una persona, el cual sólo puede darse cuando medie la ilegalidad del acto, o cuando se rompe el postulado de la igualdad ante las cargas públicas,** principio que, a su vez, retoma lo dispuesto por el artículo 13 Superior”*

De acuerdo a lo anterior, revisados los argumentos expuestos por el peticionario, con la expedición de los actos objeto de solicitud de revocatoria, no se evidencia agravio injustificado al señor José Antonio García Pereáñez, pues tanto la Resolución Rectoral 52120 de 2025, como la Resolución Rectoral 52545 de 2025 que la confirmó, si bien contienen una decisión adversa a sus intereses, las mismas fueron expedidas con fundamento normativo que obliga a la Universidad recuperar el monto de la exención en derechos de matrícula, cuando los beneficiarios incumplen con las obligaciones adquiridas con dicho beneficio, y además, con total garantía del debido proceso y respetando su derecho de defensa y contradicción.

En línea con lo mencionado, no es de recibo la afirmación que hace el peticionario en su escrito, al considerar que la Universidad le causó un agravio injustificado con la declaración de incumplimiento y con la orden de reintegrar los recursos recibidos con el beneficio, con el argumento de que ello desmotiva “la formación docente”, y que por tanto debería suspenderse el cobro y conceder su graduación. En este punto se debe reiterarse al peticionario que el acatamiento de los reglamentos internos hace parte de las obligaciones que adquieren los estudiantes de la Universidad de Antioquia, conforme a las cuales el señor José Antonio García Pereáñez quedó por fuera del programa desde la terminación del semestre académico 2019-2, por no haber aprobado y sustentado su trabajo de grado, según lo dispuesto por el Reglamento Estudiantil de Posgrado, no cumpliendo de esta forma con los requisitos académicos y reglamentarios para culminar el programa de posgrado en los tiempos dispuestos por las normas institucionales y, en consecuencia, el cobro de la exención otorgada responde a la obligación institucional de recuperar recursos públicos cuando no se cumplen los compromisos adquiridos, conforme a la normativa vigente.

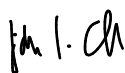
6. De lo expuesto por el señor José Antonio García Pereáñez, no se evidencia la configuración de ninguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, por tanto, no procede revocar la decisión adoptada mediante la Resolución Rectoral 52120 de 2025 confirmada por la Resolución Rectoral 52545 de 2025.

En consecuencia,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º. NO REVOCAR la Resolución Rectoral 52120 de 2025 confirmada por la Resolución Rectoral 52545 de 2025 por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO 2º. Notificar personalmente la presente resolución al señor JOSÉ ANTONIO GARCÍA PEREÁÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.609.711, de conformidad con lo prescrito en la Ley 1437 de 2011, en los términos dispuestos por la Ley 1437 de 2011, informándole que contra ella no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2014.



JOHN JAIR O ARBOLEDA CÉSPEDES
Rector



DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA
Secretario General

RR 52868

Informe de auditoría final

2025-11-07

Fecha de creación:	2025-11-07 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA1thsPT4RP8KgzcZrnqTppS8VaMBzdmrl

Historial de “RR 52868”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2025-11-07 - 11:32:57 EST- Dirección IP: 200.24.16.163.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).
2025-11-07 - 11:33:40 EST
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-11-07 - 13:45:25 EST. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.217.57.66.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.
2025-11-07 - 13:45:27 EST
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-11-07 - 15:03:05 EST. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.32.152.
-  Documento completado.
2025-11-07 - 15:03:05 EST